

DIREITO PENAL



DIRETO DO CONCURSO

5. (AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -ADAPTADA/SEFAZ-SC/2018) À luz do que dispõe o Ordenamento Penal brasileiro,
- a. o agente que desiste de forma voluntária de prosseguir na execução do crime, ou impede que o resultado se produza, terá sua pena reduzida de um a dois terços.
 - b. o arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve ocorrer até o oferecimento da denúncia ou da queixa.
 - c. a desistência voluntária é uma espécie de tentativa qualificada.
 - d. crime impossível é aquele em que o agente, embora tenha praticado todos os atos executórios à sua disposição, não consegue consumir o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
 - e. crime impossível ocorre quando o meio empregado é absoluta ou relativamente ineficaz.



COMENTÁRIO

Código Penal

Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Assim aponta o Código Penal (art. 15):

CP, **Art. 15**. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, conhecidas como tentativa abandonada, tentativa qualificada ou ponte de ouro, são espécies do mesmo gênero.

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, embora possuam a mesma consequência, são institutos diferentes. A desistência voluntária ocorre quando o agente desiste de prosseguir na execução do crime. O arrependimento eficaz, por sua vez, ocorre quando o agente impede que o resultado se produza.

Desistência voluntária

A desistência voluntária ocorre após se dar início à prática dos atos executórios. Durante a execução do crime, o agente desiste de prosseguir com o delito.

ANOTAÇÕES

Exemplo 1: um meliante encontra-se dentro de uma residência alheia, cometendo furtos e subtraindo objetos valiosos. De repente, durante o ato criminoso, o meliante se arrepende de seus atos, desiste voluntariamente de prosseguir no delito, abandona os objetos na residência e vai embora.

O meliante não alcançou a consumação do furto, pois não levou nenhum objeto da casa. A não consumação do crime de furto deveu-se à sua própria vontade, e não por circunstâncias alheias à sua própria vontade.

A desistência voluntária da prática do delito não configura tentativa, pois, neste caso, o crime não se consuma pela própria vontade do agente.

Porém, há que se pontuar que, ao entrar na casa de uma pessoa sem o seu consentimento, pratica-se o crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal). Assim, o meliante deve ser responsabilizado apenas por uma violação de domicílio.

Exemplo 2: um meliante efetuou um disparo no ombro da vítima. Antes de efetuar um disparo letal para liquidar a vítima, o criminoso é tomado por arrependimento, desistindo de matar a vítima.

A desistência voluntária da prática do homicídio não configura tentativa, pois, neste caso, o crime não se consuma pela própria vontade do agente.

Porém, deve ser levado em consideração que o primeiro disparo causou à vítima uma lesão corporal. Dessa forma, o meliante deve ser responsabilizado por lesão corporal. Se o disparo no ombro resultar em amputação do braço, considera-se uma lesão corporal gravíssima, em virtude da perda de um membro, sentido ou função. Por outro lado, se o disparo no ombro causar uma debilidade permanente no braço da vítima, a lesão corporal será considerada grave. Além disso, se o disparo não tiver causado nenhum transtorno ou debilidade nos movimentos naturais da vítima, a lesão será considerada leve.

Arrependimento eficaz

O arrependimento eficaz ocorre após a prática de todos os atos executórios. Consiste na prática de uma nova conduta para impedir que o resultado se consuma.

Exemplo: um indivíduo efetuou vários disparos contra a vítima. Uma bala atingiu o peito, uma outra atingiu a barriga e as outras três balas erraram o alvo.

O indivíduo, que praticou todos os atos executórios, ao se arrepender de seus feitos, ligou para o pronto socorro para solicitar uma ambulância para socorrer a vítima. A vítima foi socorrida a tempo e conseguiu sobreviver após ter ficado internada.



5m

ANOTAÇÕES

Neste caso, o agressor deverá responder pelos atos já praticados. Assim, o agressor deverá responder apenas por lesão corporal.

Se a vítima, após ser atendida no hospital vier a falecer, o agressor deverá responder por homicídio consumado.

Iter criminis

A desistência voluntária ocorre durante a fase dos atos executórios. Dessa forma, a desistência voluntária atua como uma interrupção dos atos executórios pela própria vontade do agente.

O arrependimento eficaz ocorre após a fase dos atos executórios. Após a prática dos atos executórios, pela própria vontade, o indivíduo impede que o crime venha a se consumir.

Arrependimento posterior

Assim aponta o Código Penal (art. 16):

CP, **Art. 16.** Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.



PEGADINHA DA BANCA

A banca tentará confundir os candidatos em relação aos seguintes institutos: tentativa x desistência voluntária, desistência voluntária x arrependimento eficaz e arrependimento eficaz x arrependimento posterior.

Iter criminis

O arrependimento posterior ocorre após a consumação do crime. Após a consumação do crime, o réu se arrepende e busca reparar o dano causado.

Requisitos do arrependimento posterior

- 1 – Só existe arrependimento posterior nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa;
- 2 – Reparação do dano ou restituição da coisa;



ATENÇÃO

A negativa da vítima em receber a reparação do dano ou restituição da coisa não é impedimento para que o agente se beneficie do arrependimento posterior.

ANOTAÇÕES

3 – A reparação do dano ou restituição da coisa deve ocorrer até o recebimento da denúncia ou da queixa.



PEGADINHA DA BANCA

A banca pode substituir o termo “recebimento” no art. 16 do Código Penal pelo termo “oferecimento”. A reparação do dano ou restituição da coisa deve ocorrer até o recebimento da denúncia ou da queixa, e não até o oferecimento da denúncia ou da queixa.

Quando um crime é praticado, a polícia instaura um inquérito policial. Posteriormente, o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz recebe a denúncia, dando início à ação penal. O arrependimento posterior pode ocorrer a qualquer momento, da prática do crime até o recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Dessa forma, o arrependimento posterior não pode ocorrer na ação penal. Quando o juiz recebe a denúncia, dá-se início à ação penal.

4 – O arrependimento posterior deve ocorrer por um ato voluntário do agente.

Consequência do arrependimento posterior

A pena será reduzida de um a dois terços.

Crime impossível

Assim aponta o Código Penal (art. 17):

Art. 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Tentativa

Só há tentativa se o resultado for possível.

O objeto material do crime é aquilo sobre o qual recai a conduta criminosa.

Ineficácia absoluta do meio empregado

Exemplo: um indivíduo apontou a arma para seu desafeto, na tentativa de matá-lo. No entanto, mesmo apertando a tecla do gatilho, nenhum disparo foi efetuado. Constatou-se, posteriormente, que a arma de fogo estava absolutamente defeituosa para a efetuação de disparos.

ANOTAÇÕES

Neste caso, o possuidor da arma não poderá ser punido por tentativa de homicídio, pois a arma defeituosa pode ser considerada um objeto absolutamente ineficaz para a prática de homicídio.

Absoluta impropriedade do objeto material

Exemplo: um indivíduo, no intuito de matar uma outra pessoa que se encontrava desacordada, possivelmente dormindo, desferiu-lhe vários golpes com uma faca. No entanto, essa pessoa que estava desacordada estava, na verdade, morta. A pessoa havia morrido 1 hora antes, por problemas cardíacos.

O objeto material sobre o qual recai a conduta criminosa, que é o corpo da pessoa, é absolutamente impróprio para sofrer o crime de homicídio.

6. (FCC/CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO/CÂMARA DE FORTALEZA-CE/2019) O arrendimento posterior se configura quando
- o crime, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso.
 - no crime se reúnem todos os elementos de sua definição legal.
 - o agente, iniciada a execução do crime, arrepende-se e impede que o resultado se produza e que o crime se consuma.
 - há reparação do dano por ato voluntário até o recebimento da denúncia ou queixa nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
 - o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime.

COMENTÁRIO

- O crime, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso – definição de tentativa.
- No crime se reúnem todos os elementos de sua definição legal – definição de crime consumado (ver art. 14, I do Código Penal).
- O agente, iniciada a execução do crime, arrepende-se e impede que o resultado se produza e que o crime se consuma – definição de arrependimento eficaz.
- Há reparação do dano por ato voluntário até o recebimento da denúncia ou queixa nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

ANOTAÇÕES

Arrependimento posterior

Assim aponta o Código Penal (art. 16):

CP, **Art. 16**. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.



20m

e. O agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime – definição de desistência voluntária.

7. (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO – SEGURANÇA E TRANSPORTE/TRF – 3ª REGIÃO/2014) Paulo, sabendo que seu desafeto Pedro não sabia nadar e desejando matá-lo, jogou-o nas águas, durante a travessia de um braço de mar. Todavia, ficou com pena da vítima, mergulhou e a retirou, antes que se afogasse. Nesse caso, ocorreu:
- desistência voluntária.
 - arrependimento eficaz.
 - crime tentado.
 - crime putativo.
 - crime impossível

COMENTÁRIO

Crime putativo é o crime imaginário. Exemplo: uma pessoa pode carregar um saco cheio de polvilho imaginando estar portando cocaína.

Análise do caso da questão

O crime não se consumou pela própria vontade do agente. Trata-se, portanto, de uma tentativa abandonada ou qualificada.

O ato executório praticado por Paulo foi empurrar Pedro na água. Paulo já havia praticado todos os atos executórios possíveis. Finalizados os atos executórios, antes que houvesse a consumação do crime, Paulo se arrependeu de maneira eficaz.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Revisar os seguintes institutos:

Tentativa Branca (inocua) x Tentativa Vermelha (cruenta).

Tentativa Imperfeita (perfeita) x Tentativa Perfeita (acabada)/Crime Falho.

Excludentes de ilicitude

A ilicitude é um elemento do crime. O crime é formado por três elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade.

A ilicitude não tem elementos. A ilicitude possui as seguintes excludentes: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito.



25m

ATENÇÃO

Quando se tratar de uma excludente de fato típico, a questão da prova deve informar, em regra, que se trata de uma situação de fato atípico ou uma situação que gera a atipicidade do fato.

Quando se tratar de uma excludente de culpabilidade, a questão da prova deve informar, em regra, que o agente é isento de pena.

Quando a questão utilizar a denominação “não há crime”, entende-se que se trata de uma excludente de ilicitude.



DIRETO DO CONCURSO

8. (FCC/PROCURADOR DO MUNICÍPIO/PREFEITURA DE CARUARU-PE/2018) NÃO há crime quando o agente pratica o fato
- em decorrência da paixão.
 - sob violenta emoção.
 - em estado de embriaguez involuntária.
 - em estado de necessidade.
 - por erro sobre a ilicitude do fato.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Exclusão de ilicitude

Assim aponta o Código Penal (art. 23):

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I – em estado de necessidade;

II – em legítima defesa;

III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

9. (FCC/AGENTE PENITENCIÁRIO/IAPEN-AP/2018) Não há crime quando o agente pratica o fato
- mediante mera tentativa.
 - com imprudência, negligência ou imperícia.
 - com arrependimento posterior.
 - no exercício regular de direito.
 - em concurso de pessoas.

COMENTÁRIO

Assim aponta o Código Penal (art. 23):

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

I – em estado de necessidade;

II – em legítima defesa;

III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

ANOTAÇÕES



10. (TÉCNICO MINISTERIAL – ÁREA ADMINISTRATIVA/MPE-PE/2018) Não há crime quando o agente pratica o fato:

- I – Em estado de necessidade.
- II – Em estado de embriaguez culposa pelo álcool.
- III – Em estrito cumprimento de dever legal.
- IV – No exercício regular de direito.
- V – Sob o efeito de emoção ou paixão.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a. I, II e III.
- b. I, IV e V.
- c. II, III e V.
- d. II, IV e V.
- e. I, III e IV.

COMENTÁRIO

Assim aponta o Código Penal (art. 23):

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

- I – em estado de necessidade;
- II – em legítima defesa;
- III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

11. (FGV/ESCRIVÃO/PC-AM/2022) Leandro saiu para passear com seu cachorro, da raça Pitbull e, quando estava voltando pra casa, se depara com Jonas, seu antigo desafeto. Ao ver seu inimigo, ataca seu cachorro para atacá-lo. Diante da agressão injusta, Jonas saca sua arma e atira no cachorro, matando o animal.

ANOTAÇÕES

Com relação à situação jurídico-penal de Jonas, a tese defensiva que poderá ser alegada é

- a. legítima defesa.
- b. estado de necessidade.
- c. exercício regular de direito.
- d. estrito cumprimento do dever legal.
- e. coação física irresistível.

COMENTÁRIO

Legítima defesa

Assim aponta o Código Penal (art. 25):

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no *caput* deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Injusta agressão é algo que só pode ser praticado pelo ser humano.

Imagine a situação: um leão fugiu da jaula do zoológico e começou a perambular pelas ruas, assustando os moradores. Para salvar a vida de uma criança que estava prestes a ser agarrada pelo animal, um indivíduo usou sua arma de fogo para abater a fera. Após efetuar vários tiros, o homem conseguiu matar o animal.

Entende-se que, no exemplo hipotético acima, o homem que matou o leão agiu em estado de necessidade. Ao considerar dois bens jurídicos, o homem optou por sacrificar o animal para salvar a vida da criança, que estava diante de um perigo atual.

No caso concreto da questão, entende-se que não foi o cachorro quem desferiu os ataques. Leandro atacou Jonas, utilizando-se do cão como um mero instrumento.

A agressão sofrida por Jonas foi injusta, atual e iminente.

Legítima defesa de terceiros

Exemplo: na rua, um homem, ao perceber que uma mulher estava sendo atacada por um estuprador, atirou uma pedra na cabeça do agressor para salvar a vítima.

Injusta agressão

A injusta agressão é decorrente de uma conduta do ser humano. Somente o homem pode gerar uma injusta agressão.



35m

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Sempre que uma questão de prova apresentar a expressão “injusta agressão”, o caso tratado diz respeito a uma situação de legítima defesa.

Sempre que uma questão de prova apresentar a expressão “perigo atual”, o caso tratado diz respeito a um estado de necessidade.

Perigo atual

O perigo atual pode ser decorrente de uma conduta do ser humano, de um comportamento animal, de uma catástrofe natural (como uma enchente), de um furto famélico etc.

Exemplo: um indivíduo, ao estacionar o carro em uma rua em declive, esqueceu de puxar o freio de mão. O carro, lentamente, começa a descer a rua, desgovernado. Um policial, ao perceber que havia várias crianças desavisadas brincando no final da rua, pegou a sua arma e disparou várias vezes contra o pneu do carro, com o objetivo de pará-lo.

O carro foi destruído com o objetivo de salvar a vida das crianças, que poderiam ser atingidas pelo carro desgovernado. Dessa forma, o policial agiu em estado de necessidade de terceiros. As crianças não estavam diante de uma agressão injusta, mas de um perigo atual decorrente de uma conduta de um ser humano que esqueceu de puxar o freio de mão.

Estrito cumprimento do dever legal

O estrito cumprimento do dever legal é um dever, ou seja, algo que a lei determina que seja feito.

Exemplo: um policial que realiza uma prisão em flagrante, ainda que precise usar de violência para prender uma pessoa, está acobertado pelo estrito cumprimento do seu dever legal.

Exercício regular do direito

O exercício regular do direito é algo que a lei permite que o cidadão faça.

ATENÇÃO

Agentes e autoridades de segurança devem prender em flagrante. As pessoas do povo podem prender em flagrante.

ANOTAÇÕES



40m

Exemplo: um policial militar da Bahia, ao efetuar a prisão de uma pessoa, foi surpreendido. Durante a prisão, a pessoa reagiu sacando uma arma e disparando contra o policial e toda a sua equipe. O policial, como reação, efetuou um disparo fatal e matou o criminoso.

Questão: o policial está acobertado por qual excludente de ilicitude?

O policial praticou um fato típico: uma conduta gerou um resultado. O contexto analisado tem nexo causal e tipicidade.

No entanto, não há que se falar em crime, pois o policial está acobertado pela legítima defesa. O policial e sua equipe estavam diante de uma agressão injusta. O uso da arma foi um uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão atual ou iminente.

GABARITO

- 5. c
- 6. d
- 7. b
- 8. d
- 9. d
- 10. e
- 11. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
